

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

1755/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות בשל ארוחה עסקית לעצמאים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 17. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 17, אחרי פסקה (א5) יבוא :

"תשלומים עבור (ב5) סכומים ששילם יחיד שיש לו הכנסה מעסק או הוצאות בשל ממשלח יד בשל ארוחה עסקית עד לתקרה של ארוחה עסקית 3,000 שקלים חדשים בחודש ; לעניין זה – "ארוחה עסקית" – ארוחה במסגרתה קיים היחיד פגישת עבודה עם ספק או לקוח או מי שיש לו אתו קשרים עסקיים ובלבד שאינו מועסק אצל היחיד, והפגישה שימשה לייצור הכנסתו של היחיד ;".

2. תיקון סעיף 32. בסעיף 32(1) לחוק העיקרי, בהגדרה "הוצאות אש"ל" –

(1) אחרי "ולמעט" יבוא "אלה :";

(2) הסיפה החל מהמילה "הוצאות" תסומן (א) ;

(3) אחרי פסקה (א) יבוא :

"(ב) הוצאות בשל ארוחה עסקית כאמור בסעיף 17(ב5) ;"

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

דברי הסבר

עסקים רבים מנהלים פגישות עסקיות בקשר לפעילות השוטפת של העסק במסעדות ובבתי קפה. במדינות רבות הנושא כבר מעוגן בחקיקה, ודוגמה לכך ניתן לראות בארה"ב, כאשר עצמאים יכולים לקבל ניכוי במס בשיעור 50% מסך הארוחה. הוצאות ארוחה הינן מוכרות במס אם הנסיעה העסקית כוללת לינה מחוץ לבית או שהיא ארוכה מספיק, כך שנדרשת מנוחה או שינה משמעותית על מנת לתפקד כראוי. בנוסף, ניתן לנכות הוצאות ארוחה גם במקרה בו הארוחה קשורה באופן ישיר לעסק. כך למשל בגרמניה, עצמאי שנוסע בתוך גרמניה זכאי להכרה במס להוצאות על ארוחות בסך 24 אירו ליום (מלבד יום ההגעה ויום העזיבה שבהם זכאי ל-12 אירו ליום, כמו גם בימים שבהם נמצא במרחק מסוים מהבית בין 8 ל-24 שעות). בנוסף, עצמאי בגרמניה זכאי לניכוי בשיעור 70% מעלויות ארוחות הקשורות באופן ישיר לעסק. כמו כן, הוא מקבל החזר בשיעור 100% מסכום המע"מ ששולם על הארוחה. בהצעת חוק זו מוצע להכיר בהוצאות בשל ארוחות עסקיות עד לתקרה של 3,000 שקלים חדשים בחודש המותרים בניכוי לאותם עסקים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי קונין (פ/23/2181).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)